

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1686/2538

นายปริญญา อัมทับ

โจทก์

นางสาวสกินา น้อยวงศ์ หรือนางสกินา

โมลา

จำเลย

นายปริญญา อัมทับ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 247

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ทุนทรัพย์ ที่พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกิน สองแสนบาท ฎีกาของโจทก์เป็น ฎีกาในข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามมิให้โจทก์ฎีกา ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกา คืบค่าขึ้น ศาลทั้งหมด โจทก์เห็นว่า ฎีกาที่ว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 2 รับฟังพยาน บุคคลและพยาน เอกสารคลาดเคลื่อนไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้ รับฎีกาของโจทก์ ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง โจทก์ ฟ้องขอให้บังคับจำเลยรับเงินจำนวน 107,580 บาทไปจากสำนักงานวางทรัพย์ ภูมิภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก และดำเนินการจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองที่ดินตราจอง เลขที่ 182ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกแล้วส่งมอบ ตราจองดังกล่าวคืนแก่โจทก์ ถ้าจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ยกเลิกตราจองฉบับดังกล่าว และให้เจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดที่ดินใหม่หรือออกใบแทนตราจองฉบับเดิมให้ โจทก์ มีอำนาจจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองได้ฝ่ายเดียว โดยถือเอาคำพิพากษาเป็นการ แสดงเจตนาของจำเลย กับห้ามจำเลย และบริวารเกี่ยวข้องกับที่ดินดังกล่าว ศาลชั้น ต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน โจทก์ฎีกา ฉบับลงวันที่ 6

มิถุนายน 2538 ศาลชั้นต้น มีคำสั่งในวันเดียวกันไม่รับฎีกาตั้งกล่าว (อันดับ 73) โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ ศาลชั้นต้นสั่งว่า โจทก์ยื่นอุทธรณ์ คำสั่งไม่รับฎีกาเกินกำหนด 15 วัน ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบมาตรา 247 ให้ส่งสำนวน ไปศาลฎีกา เพื่อพิจารณาสั่ง (อันดับ 75)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีนี้โจทก์ยื่นฎีกาวันที่ 6 มิถุนายน 2538 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ในวันเดียวกันกับที่โจทก์ยื่นฎีกา ถือว่าโจทก์ทราบคำสั่งของศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2538 โจทก์ยื่น คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาในวันที่ 29 มิถุนายน 2538 จึงเกินกำหนด 15 วัน ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วย มาตรา 247 ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัย ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

---

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีนี้โจทก์ยื่นฎีกาวันที่ 6 มิถุนายน 2538 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ในวันเดียวกันกับที่โจทก์ยื่นฎีกา ถือว่าโจทก์ทราบคำสั่งของศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2538 โจทก์ยื่น คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาในวันที่ 29 มิถุนายน 2538 จึงเกินกำหนด 15 วัน ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วย มาตรา 247 ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัย ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(วุฒิ คราววุฒิ-มงคล สระภู่น-อิธิราช มณีภาค)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ